STATUTEN

des Vereins

„Klick & Klar – Verein für digitale Medienbildung und Social-Media-Kompetenz“

Hinweis: Gelb hinterlegte Textstellen in eckigen Klammern sind Platzhalter und müssen vor der Einreichung bei der Vereinsbehörde ausgefüllt bzw. angepasst werden. Dieser Entwurf orientiert sich am Musterstatut des Bundesministeriums für Inneres (BMI) und berücksichtigt die Anforderungen an gemeinnützige Vereine gemäß §§ 34 ff. BAO. Er ersetzt keine Rechtsberatung.

§ 1 Name, Sitz und Tätigkeitsbereich

(1) Der Verein führt den Namen „Klick & Klar – Verein für digitale Medienbildung und Social-Media-Kompetenz“ (in weiterer Folge „Verein“ genannt).

(2) Er hat seinen Sitz in Wien und erstreckt seine Tätigkeit auf ganz Österreich.

(3) Die Errichtung von Zweigvereinen ist nicht vorgesehen.

§ 2 Zweck

(1) Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die Förderung der Medienkompetenz von Jugendlichen und jungen Menschen im schulischen und außerschulischen Kontext sowie die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonal und pädagogisch Tätigen in diesem Bereich. Ziel ist es, Einblicke in die Wirkmechanismen von Social Media und digitalen Medien zu vermitteln – etwa wie diese auf Aufmerksamkeit, Gewohnheiten und Wohlbefinden wirken – und sowohl junge Menschen als auch Lehrpersonen zu befähigen, einen bewussten, reflektierten und selbstbestimmten Umgang mit digitalen Medien zu entwickeln bzw. pädagogisch zu vermitteln.

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 34 ff. Bundesabgabenordnung (BAO). Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3) Die Mitglieder des Vereins dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch sonst keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. Es darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks

Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und materiellen Mittel erreicht werden.

(2) Als ideelle Mittel dienen:

a) Planung, Organisation und Durchführung von Workshops, Seminaren, Vorträgen und Kursen zu Medienbildung, digitaler Mündigkeit und Social Media;

b) Entwicklung und Bereitstellung von Bildungs- und Unterrichtsmaterialien;

c) Vernetzung und Kooperation mit Schulen, Bildungseinrichtungen, Gebietskörperschaften, anderen Vereinen, Unternehmen und Einzelpersonen;

d) Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen sowie Online- und Social-Media-Präsenz;

e) Konzeption und Durchführung eigener sowie gemeinsamer Projekte mit externen Workshop-Gebenden unter dem Namen des Vereins (vgl. § 5 Abs. 2);

f) Fortbildung und Qualitätssicherung für die im Verein tätigen Workshop-Gebenden;

g) Schaffung von Orten mit interaktiven Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten zu Social Media und digitaler Mediennutzung;

h) Aufbau und Betrieb einer Online-Plattform zur anschaulichen Vermittlung der psychologischen Wirkmechanismen digitaler Medien;

i) Konzeption und Durchführung von Fortbildungen, didaktischen Workshops und Unterrichtsmaterialien für Lehrpersonal und pädagogisch Tätige zur Vermittlung von Medienkompetenz.

(3) Als materielle Mittel dienen:

a) Beitrittsgebühren und Mitgliedsbeiträge;

b) Einnahmen aus Workshops, Vorträgen, Kursen und sonstigen Veranstaltungen;

c) Subventionen, Förderungen und Zuwendungen von Bund, Ländern, Gemeinden und anderen öffentlichen und privaten Stellen;

d) Spenden, Sammlungen, Sponsoring, Vermächtnisse und sonstige Zuwendungen;

e) Erträge aus der Verwaltung des Vereinsvermögens.

§ 4 Arten der Mitgliedschaft

(1) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, außerordentliche und Ehrenmitglieder.

(2) Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich aktiv am Vereinsleben beteiligen. Innerhalb der ordentlichen Mitgliedschaft wird die Kategorie der „Workshop-Mitglieder“ geführt. Workshop-Mitglieder sind natürliche oder juristische Personen, die im Rahmen von Vereinsprojekten eigenständig Workshops, Kurse oder sonstige Bildungsangebote unter dem Namen des Vereins durchführen. Näheres zu Rechten, Pflichten, Honoraren und Qualitätsstandards regelt eine vom Vorstand zu beschließende Geschäftsordnung, die nicht Bestandteil dieser Statuten ist.

(3) Außerordentliche Mitglieder (Fördermitglieder) sind solche, die die Vereinstätigkeit vorwiegend durch Zahlung eines erhöhten Mitgliedsbeitrags fördern.

(4) Ehrenmitglieder sind Personen, denen diese Eigenschaft wegen besonderer Verdienste um den Verein von der Generalversammlung verliehen wird.

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglieder des Vereins können alle physischen und juristischen Personen sowie rechtsfähige Personengesellschaften werden.

(2) Über die Aufnahme von ordentlichen Mitgliedern (einschließlich Workshop-Mitgliedern) und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden.

(3) Bis zur Konstituierung eines Vorstandes obliegt die vorläufige Aufnahme von Mitgliedern den Gründungsmitgliedern (Proponentinnen/Proponenten).

(4) Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die Generalversammlung.

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu benützen. Das Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht stehen nur ordentlichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern zu.

(2) Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen.

(3) Mindestens ein Zehntel der Mitglieder kann vom Vorstand die Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung verlangen.

(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge verpflichtet.

(5) Workshop-Mitglieder verpflichten sich zusätzlich zur Einhaltung der vom Vorstand beschlossenen Qualitäts- und Verhaltensrichtlinien bei der Durchführung von Vereinsprojekten sowie zur ordnungsgemäßen Verwendung des Vereinsnamens und -logos im Rahmen dieser Projekte.

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen und rechtsfähigen Personengesellschaften durch Verlust der Rechtspersönlichkeit, durch freiwilligen Austritt und durch Ausschluss.

(2) Der Austritt kann nur zum Ende eines Kalenderjahres erfolgen. Er muss dem Vorstand mindestens einen Monat vorher schriftlich mitgeteilt werden. Erfolgt die Anzeige verspätet, ist sie erst zum nächsten Austrittstermin wirksam.

(3) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung fälliger Mitgliedsbeiträge im Rückstand bleibt. Die Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hiervon unberührt.

(4) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand auch wegen grober Verletzung anderer Mitgliedspflichten und wegen unehrenhaften Verhaltens verfügt werden.

(5) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den gleichen Gründen durch die Generalversammlung erfolgen.

§ 8 Vereinsorgane

Organe des Vereins sind die Generalversammlung (§§ 9 und 10), der Vorstand (§§ 11 bis 13), die Rechnungsprüfer:innen (§ 14) und die Schlichtungseinrichtung (§ 15).

§ 9 Generalversammlung

(1) Die ordentliche Generalversammlung findet mindestens alle vier Jahre statt.

(2) Eine außerordentliche Generalversammlung findet statt: auf Beschluss des Vorstandes oder der ordentlichen Generalversammlung; auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder; auf Verlangen der Rechnungsprüfer:innen; binnen vier Wochen, wenn der Vorstand seine Funktionen nicht mehr ausüben kann.

(3) Sowohl zu den ordentlichen als auch zu den außerordentlichen Generalversammlungen sind alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich, auch per E-Mail, einzuladen. Die Anberaumung der Generalversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung durch den Vorstand zu erfolgen.

(4) Anträge zur Generalversammlung sind mindestens drei Tage vor dem Termin der Generalversammlung beim Vorstand schriftlich einzureichen.

(5) Gültige Beschlüsse können nur zur Tagesordnung gefasst werden, außer bei einer Präsenz von mindestens der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder.

(6) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt sind nur ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Übertragung des Stimmrechts an ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung ist zulässig.

(7) Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

(8) Wahlen und Beschlussfassungen erfolgen in der Regel mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Beschlüsse, mit denen das Statut geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen.

(9) Den Vorsitz führt der Obmann/die Obfrau.

§ 10 Aufgaben der Generalversammlung

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:

a) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts und des Rechnungsabschlusses;

b) Beschlussfassung über den Voranschlag;

c) Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstandes und der Rechnungsprüfer:innen;

d) Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Rechnungsprüfer:innen und Verein;

e) Entlastung des Vorstandes;

f) Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge für ordentliche und außerordentliche Mitglieder;

g) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft;

h) Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins;

i) Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen.

§ 11 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern: Obmann/Obfrau, Kassier/in und Schriftführer/in.

(2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich.

(3) Der Vorstand hat bei Ausscheiden einzelner Mitglieder das Recht, an deren Stelle bis zur nächsten Generalversammlung Ersatzmitglieder aus dem Kreis der Vereinsmitglieder zu kooptieren, wozu die Zustimmung der Rechnungsprüfer:innen einzuholen ist.

(4) Der Vorstand wird vom Obmann/von der Obfrau schriftlich oder mündlich einberufen. Ist der Obmann/die Obfrau verhindert oder handlungsunfähig geworden, so hat auch jedes andere Vorstandsmitglied, das die Notwendigkeit einer Beschlussfassung des Vorstandes erkennt, das Recht, den Vorstand einzuberufen.

(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens die Hälfte von ihnen anwesend ist.

(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden.

(7) Den Vorsitz führt der Obmann/die Obfrau. Ist diese/r verhindert, führt der/die Kassier/in den Vorsitz. Ist auch diese/r verhindert, führt das an Jahren älteste anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz.

(8) Die Funktionsperiode eines Vorstandsmitglieds endet vorzeitig durch Tod, Ablauf der Funktionsperiode ohne Wiederwahl, Enthebung und Rücktritt.

(9) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstandes bzw. Vorstandsmitglieds in Kraft.

(10) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist an den Vorstand zu richten und wird erst mit Wahl bzw. Kooptierung eines Nachfolgers wirksam.

§ 12 Aufgaben des Vorstandes

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:

a) Einrichtung eines den Anforderungen des Vereins entsprechenden Rechnungswesens;

b) Erstellung des Jahresvoranschlags sowie des Rechenschaftsberichts und des Rechnungsabschlusses;

c) Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung;

d) Information der Mitglieder über die Vereinstätigkeit, die Vereinsgebarung und den geprüften Rechnungsabschluss;

e) Verwaltung des Vereinsvermögens;

f) Aufnahme, Ausschluss und Verwaltung ordentlicher (einschließlich Workshop-Mitglieder), außerordentlicher Mitglieder;

g) Beschlussfassung über die Geschäftsordnung für Vereinsprojekte und die Zusammenarbeit mit Workshop-Mitgliedern (einschließlich Honorarregelungen und Namens-/Logonutzung);

h) Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins.

§ 13 Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder

(1) Der Obmann/die Obfrau vertritt den Verein nach außen. Schriftliche Ausfertigungen des Vereins bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschriften des Obmanns/der Obfrau und des Kassiers/der Kassierin.

(2) Bei Gefahr im Verzug ist der Obmann/die Obfrau berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstandes fallen, unter eigener Verantwortung selbständig Maßnahmen zu treffen; im Innenverhältnis bedürfen diese jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.

(3) Der Schriftführer/die Schriftführerin führt die Protokolle der Generalversammlung und des Vorstandes.

(4) Der Kassier/die Kassierin ist für die ordnungsgemäße Führung der Vereinsgeschäfte, insbesondere der laufenden Buchhaltung, verantwortlich.

§ 14 Rechnungsprüfer:innen

(1) Zwei Rechnungsprüfer:innen werden von der Generalversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich.

(2) Den Rechnungsprüfer:innen obliegt die laufende Geschäftskontrolle sowie die Prüfung der Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel. Der Vorstand hat den Rechnungsprüfer:innen die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Rechnungsprüfer:innen haben dem Vorstand über das Ergebnis der Prüfung zu berichten.

(3) Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfer:innen und Verein bedürfen der Genehmigung durch die Generalversammlung. Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer:innen die Bestimmungen des § 11 Abs. 8 bis 10 sinngemäß.

§ 15 Schlichtungseinrichtung

(1) Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist eine vereinsinterne Schlichtungseinrichtung berufen. Sie ist eine „Schlichtungseinrichtung“ im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 und kein Schiedsgericht nach den §§ 577 ff ZPO.

(2) Die Schlichtungseinrichtung setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Sie wird derart gebildet, dass ein Streitteil dem Vorstand ein Mitglied als

Schiedsrichter/in schriftlich namhaft macht. Über Aufforderung durch den Vorstand binnen sieben Tagen macht der andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied der Schlichtungseinrichtung namhaft. Nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb von sieben Tagen benennen die namhaft gemachten Streitschlichter:innen innerhalb von 14 Tagen ein weiteres ordentliches Mitglied als Vorsitzende:n der Schlichtungseinrichtung.

(3) Die Schlichtungseinrichtung entscheidet nach Gewährung beiderseitigen Gehörs bei Anwesenheit aller ihrer Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Ist das Verfahren vor der Schlichtungseinrichtung nicht binnen sechs Monaten ab ihrer Anrufung beendet, steht den Streitteilen ab diesem Zeitpunkt der ordentliche Rechtsweg offen.

§ 16 Freiwillige Auflösung des Vereins

(1) Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen Generalversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.

(2) Diese Generalversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – über die Abwicklung zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Abwickler/eine Abwicklerin zu berufen und Beschluss darüber zu fassen, wem dieser/diese das nach Abdeckung der Passiven verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat. Dieses Vermögen soll, soweit dies rechtlich möglich ist, einer Organisation zufallen, die gleiche oder ähnliche gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 34 ff. BAO wie der Verein verfolgt, damit es dauernd für gemeinnützige Zwecke verwendet wird. Dasselbe gilt beim Wegfall des bisherigen begünstigten Vereinszwecks: Auch in diesem Fall ist das verbleibende Vereinsvermögen einer Organisation zu übertragen, die gleiche oder ähnliche gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 34 ff. BAO verfolgt.

(3) Der letzte Vereinsvorstand hat die freiwillige Auflösung binnen vier Wochen nach Beschlussfassung der zuständigen Vereinsbehörde schriftlich anzuzeigen.